

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

4902/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על תשר), התשפ"ה-2024

- תיקון סעיף 7 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(1), בסופו יבוא "ולמעט תשר שמקבל שירות שילם לעוסק עבור שירות שניתן לו על ידי עובדו של העוסק".
- תיקון סעיף 31 2. בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:
- "(6) תשר שמקבל שירות שילם לעוסק עבור שירות שניתן לו על ידי עובדו של העוסק."

דברי הסבר

בהתאם להלכות שנקבעו במסגרת פסקי הדין "ספארי הולדינגס" (ע"א 476/87) "אסתר כהן" (דנג"ץ 5967/10) ו"נייט קופי" (ע"מ 10-07-11572), תשר שניתן באופן וולונטרי מנדבת ליבו של הסועד אינו מהווה תקבול בידי בית העסק.

בפסיקות אלו נקבע כי כאשר דמי תשר ניתנים ללא דרישה מצד המסעדה ולא כחלק מחשבון הארוחה, הם אינם מהווים חלק מהכנסות העסק ואינם חייבים ברישום בקופת העסק. לאור צמצום השימוש במזומן במשק, ניתן התשר כיום באמצעי תשלום שונים.

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, קובע את הכללים לגביית וחישוב המס על עסקאות של מכירת טובין ושירותים בישראל. סעיף 7, פרק ג' – המחיר, מתייחס ל"מחיר" לצורך חישוב מחזור עסקאותיו של העוסק לצרכי חוק מע"מ. פרק זה מגדיר מה כלול במחזור העסקאות של העוסק לצורך חישוב המע"מ. לפי המוצע יובהר כי תשר לא ייחשב כחלק מה"מחיר" לצורך חישוב המע"מ של בית העסק, בתנאי שהוא ניתן באופן וולונטרי, לטובת שירות שניתן עובד שכיר ללקוח במסעדה, בית קפה, פאב וכיוצ"ב ולא כלול בחשבון שמופק ללקוח ע"י בית העסק וזאת ללא קשר לאמצעי התשלום באמצעותו הם משולמים.

התיקון המוצע יספק בהירות משפטית לגבי מעמדו של התשר וימנע מחלוקות עתידיות בין העוסקים והמלצרים לרשויות המס, להן אנו עדים חדשות לבקרים ואשר יוצרות עננה של אי בהירות וחוסר וודאות בענף המסעדות, בתי הקפה, פאבים וכיוצ"ב. יובהר כי ההצעה כאמור מבטאת שמירה על הסטטוס קוו המתקיים בפועל ואת המצב המשפטי המתואר בפסקי הדין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/320/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/650/25) ועל ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/4901/25).

הצעת החוק זהה לפ/650/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)